“11·5”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二四年九月四日

# 目 录

一、事故概述 ..... 1
二、事故基本情况 ..... 2
（一）事故及相关单位基本情况 ..... 2
（二）项目基本情况 ..... 4
（三）伤者基本情况 ..... 4
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... 4
三、事故发生经过及原因 ..... 4
（一）事故发生经过 ..... 4
（二）事故现场情况 ..... 5
（三）事故相关单位安全管理情况 ..... 6
（四）事故直接原因 ..... 6
（五）事故间接原因 ..... 6
四、事故应急情况及善后处理 ..... 7
（一）事故救援过程 ..... 7
（二）事故后续处理情况 ..... 7
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 ..... 8
六、 其他处理意见 ..... 9
七、事故教训和防范措施 ..... 10

2022年11月5日15时许，位于佛山市南海区桂城街道云诚苑项目工地第33座首层大堂内，工人王军（男，汉族，湖南人）在施工期间跌落受伤，随后被送往医院救治。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了桂城“11·5”云诚苑一般跌伤事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区住建水务局、桂城街道办事处等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

**一、事故概述**

（一）事故名称：桂城“11·5”云诚苑一般跌伤事故。

（二）事故发生时间：2022年11月5日15时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区桂城街道云诚苑项目工地第33座首层大堂内。

（四）事故相关单位：佛山市南海区万铁房地产开发有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、广州联嘉建设监理有限公司、佛山市粤湾融工建筑工程有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人重伤。

（六）事故性质：经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，以及《生产安全事故统计调查制度》关于重伤的解释，确定王军为重伤，经调查认定，本起事故是一起因工人未按要求正确佩戴劳动防护用品、使用自行搭建不符合规范的脚手架跌落受伤造成的一般生产安全责任事故。

## 二、事故基本情况

### （一）事故及相关单位基本情况

1.佛山市南海区万铁房地产开发有限公司（以下简称“万铁公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA54TH637H；类型：其他有限责任公司；住所：佛山市南海区桂城街道海八东路2号金域名都4座2栋101室第3层之二十八（住所申报）；法定代表人：吕毛毛；成立日期：2020年6月11日；经营范围：许可项目：房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产咨询；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；社会经济咨询服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.中国建筑第四工程局有限公司（以下简称“中建四局公

司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440000214401707F；类型：有限责任公司(法人独资)；住所：广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼；法定代表人：易文权；成立日期：1991年6月14日；经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，钢结构工程专业承包，机电安装工程施工总承包，建筑幕墙工程专业承包，桥梁工程专业承包，项目投资，投资咨询；预制构件。

3.广州联嘉建设监理有限公司（以下简称“联嘉公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440101231228694U；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：广州市天河区天河北路908号1702房；法定代表人：平成长；成立日期：1995年6月23日；经营范围：劳务服务（不含劳务派遣）；招投标代理服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；建设工程监理。

4.佛山市粤湾融工建筑工程有限公司（以下简称“粤湾融工公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA52EFKG3U；类型：有限责任公司(自然人独资)；住所：佛山市南海区桂城街道岐健南路3号致越优成广场（致越100大厦）19层1914A单元（住所申报）；法定代表人：龙泽江；成立日期：2018年10月26日；经营范围：房屋建筑业；电气安装；管道和设备安装；

建筑安装业；其他建筑安装业；建筑装饰业和装修业；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；建材批发；其他人力资源服务（建筑劳务分包）；其他未列明建筑业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）项目基本情况

涉事工程为云诚苑33座项目，于2021年8月4日办理了施工许可，建设单位为佛山市南海区万铁房地产开发有限公司，监理单位为广州联嘉建设监理有限公司，施工总承包单位为中国建筑第四工程局有限公司，水电工程专业分包单位为佛山市粤湾融工建筑工程有限公司。

（三）伤者基本情况

伤者王军，男，汉族，1979年4月12日出生，住址：湖南省衡南县******。

经查，伤者王军是粤湾融工公司在涉事项目工地的杂工，未查到其具有特种作业操作证的相关信息。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人重伤，鉴于伤者目前仍在康复治疗中，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，暂无法核定事故直接经济损失。

## 三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

因现场无监控视频，只有王军及黄某二人在现场作业，王军

在本起事故中受伤，经询康复医院佛山市第五人民医院，王军无法接受调查询问，根据黄某的询问笔录所述，结合现场图片与王军伤情诊断等证据材料，还原事故发生经过:

2022 年 11 月 5 日 15 时许，位于佛山市南海区桂城街道云诚苑项目工地第 33 座首层大堂内，工人王军与另一名工人黄某正在进行水电线管安装作业。因开槽作业需要，王军与黄某两人于当天搭建了一副两层的脚手架作业平台，站在脚手架上对大堂墙面进行开槽作业，该脚手架未经过中建四局公司、粤湾融工公司验收。在作业过程中，王军未按要求正确佩戴安全帽等安全防护用品，不慎从脚手架作业平台上跌落地面受伤，随后被送往医院救治。

经确诊，王军为闭合性颅脑损伤特重型等症状，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故现场情况

由于事故发生至成立事故调查组期间相隔约一年半，涉事项目已交付使用，事故现场已完全改变，根据公安机关提供的事发后所拍摄的现场图片，并结合相关人员询问情况，事故调查组还原事故发生时现场的情况，具体如下:

事故现场为佛山市南海区桂城街道云诚苑项目工地第 33 座首层大堂内，事故发生当天现场搭设有一副双层脚手架作业平台，脚手架高度约 3.6 米至 4 米，实际高度因未经测量无法确认，图片可见上下两层脚手板均未平整满铺，第一层脚手架的脚手板

翻侧，防护栏杆搭设不到位，其余部件未见异常。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.中建四局公司有制定《安全生产管理实施细则》、《各工种操作规程》、《风险辨识清单》等，对入场工人开展了三级安全教育培训和各类工种的技术交底,项目部有定期开展安全检查及对隐患整改。

2.粤湾融工公司有制定《机电工程分包专业施工方案》，有项目领班向公司领取劳动防护用品的发放登记表,但无派发或工人领取安全带等用品的记录。

3.联嘉公司有制定《电气设备监理细则》、《安全文明施工监理细则》，有进行安全检查等记录，有定期开展监理例会等记录。

（四）事故直接原因

物的不安全状态:工人自行搭建并使用的作业平台未经验收合格，作业面未满铺脚手板，违反了《施工脚手架通用规范》(GB55023-2022)第4.4.4条第1项[1]规定,不符合安全技术标准;

人的不安全行为:工人在作业期间未按要求正确佩戴安全帽等安全防护用品，不符合《建筑施工作业劳动防护用品的配备及使用标准》（JGJ184－2009）第1.0.4条[2]。

（五）事故间接原因

1.粤湾融工公司是涉事项目的专业分包公司，施工现场安全

[1] 《施工脚手架通用规范》（GB55023-2022)4.4.4 脚手架作业层应采取安全防护措施，并应符合下列规定:1 作业脚手架、满堂支撑脚手架、附着式升降脚手架作业层应满铺脚手板，并应满足稳固可靠的要求。当作业层边缘与结构外表面的距离大于150mm时，应采取防护措施。

[2] 《建筑施工作业劳动防护用品的配备及使用标准》（JGJ184－2009）1.0.4 进入施工现场的施工人员和其他人员，应依据本标准正确佩戴相应的劳动防护用品，以确保施工过程中的安全和健康。

管理不到位，未监督、教育从业人员按照规定正确佩戴相应的安全防护用品，未督促从业人员严格执行有关安全技术规范，未及时发现并消除工人自行搭建并使用未经验收合格的不符合安全技术标准的作业平台的安全隐患，未及时发现并制止作业人员未正确佩戴安全防护用品的情况下进行作业的危险行为，是本起事故发生的间接原因之一。

2.联嘉公司是涉事项目的监理方，施工现场安全监理职责落实不到位，未及时发现并消除工人自行搭建并使用未经验收合格的不符合安全技术标准的作业平台的安全隐患，未及时发现并制止作业人员未正确佩戴安全防护用品的情况下进行作业的危险行为，是本起事故发生的间接原因之一。

## 四、事故应急情况及善后处理

### （一）事故救援过程

事故发生后，现场作业人员拨打110和120，广东省人民医院南海医院接报后派出医护人员到场对王军作检查和处理，公安、应急等部门工作人员到场处置，随后由120救护车将王军送往广东省人民医院南海医院救治。

### （二）事故后续处理情况

王军从广东省人民医院南海医院好转出院后，曾先后在南海人民医院、佛山健翔骨伤医院、湖南省康复医院住院行康复治疗，于2023年4月15日转至佛山市第五人民医院康复治疗至今。

王军住院治疗期间，粤湾融工公司为其支付住院期间产生的

医疗费用。

## 五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

（一）王军是云诚苑项目工地的现场施工人员，未按要求正确佩戴劳动防护用品、使用自行搭建不符合规范的脚手架跌落受伤，应由生产经营单位给予批评教育，但鉴于王军已因事故导致重伤，建议不追究其事故责任。

（二）佛山市粤湾融工建筑工程有限公司，施工现场安全管理不到位，未监督、教育从业人员按照规定正确佩戴相应的安全防护用品，未督促从业人员严格执行有关安全技术规范，未及时发现并消除工人自行搭建并使用未经验收合格的不符合安全技术标准的作业平台的安全隐患，未及时发现并制止作业人员未正确佩戴安全防护用品的情况下进行作业的危险行为，导致王军在施工过程中受伤，对事故负有责任。鉴于本次事故造成一人重伤，根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条、《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）、《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号），建议不对事故单位给予事故责任行政处罚。但在事故调查过程中发现粤湾融工公司存在安全生产违法行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[3]，建议南海区应急管理局

[3] 《中华人民共和国安全生产法》四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[4]有关规定予以行政处罚。对本起事故造成人员受伤、他人财产损失的后果，仍应依法承担相应的赔偿责任。

（三）广州联嘉建设监理有限公司，施工现场安全监理职责落实不到位，未及时发现并消除工人自行搭建并使用未经验收合格的不符合安全技术标准的作业平台的安全隐患，未及时发现并制止作业人员未正确佩戴安全防护用品的情况下进行作业的危险行为，导致王军在施工过程中受伤，对事故负有责任。鉴于本次事故造成一人重伤，根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条、《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）、《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号），建议不对事故单位给予事故责任行政处罚。但在事故调查过程中发现联嘉公司存在安全生产违法行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]，建议南海区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[6]有关规定予以行政处罚。

## 六、其他处理意见

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

[5] 《中华人民共和国安全生产法》四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

中建四局公司作为涉事项目的总承包方，对施工现场安全管理统一协调、管理不到位，未及时督促专业分包单位落实安全生产相关法律法规要求，应对专业分包单位施工过程中发生的跌伤事故发生负有连带责任，建议由南海区住房城乡建设和水务局根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规对其进行处理。

**七、事故教训和防范措施**

本起事故教训是深刻的，部分生产经营单位未有效落实作业现场安全管理，对于搭建及使用脚手架的危险性认识不足，未切实提高作业人员的安全作业意识，未及时发现并制止作业人员的危险行为，未及时发现并消除事故隐患；部分作业人员安全意识淡薄，未按有关安全技术规范进行施工作业，未按规定正确佩戴相应的安全防护用品。

为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）中建四局公司、粤湾融工公司、联嘉公司要迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；要求事故企业迅速开展在建项目作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到桂城街道办事处进行汇报，切实提高

作业场所的安全管理力度。

（二）万铁公司作为工程发包方，要加强在建施工项目工程现场管理，督促具体施工单位完善、落实安全生产规章制度，严格制定和落实施工方案，立即全面组织施工项目安全生产隐患排查工作，严肃排查各类作业人员安全教育培训落实情况和严格执行安全技术规程情况，完善现场施工各类安全防护措施，落实安全生产主体责任。

（三）区住建部门要进一步强化本行业的安全监管工作，落实部门监管职责，加大执法监管力度，及时开展事故案例警示宣传，依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业。

（四）桂城街道办事处要组织行业主管部门开展同类建设工地安全生产专项检查，推动企业落实主体责任，健全同类工程和施工作业的隐患排查机制，完善施工现场安全防护措施，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。